Internes Anfechtungsgutachten Weserfunken Präzisionsbau

Vergleichsfassung zur Testakte 508 IN 146/24 und zum Rechtsstreit 4 O 1186/26. K und B bezeichnen die Anlagen der Klage und Klageerwiderung. Die Nummern 41 bis 70 bezeichnen die nachgereichten Belege unter Korrespondenz.

1 Ergebnis

Die Insolvenzverwalterin Kunigunde von Tettenborn verlangt 590.000 EUR, hilfsweise 515.000 EUR, von der Nexora Frontbank AG zurück. Die Bankbelege weisen Vellio Finance GmbH als Empfängerin aller 19 Schuldnerzahlungen aus. Vertragsübernahme und wirtschaftliche Risikotragung durch Vellio sind erheblich besser belegt als die Behauptung einer bloßen Einziehung für Nexora. Gegen Nexora fehlt daher eine tragfähige Zurechnung. Gegen Vellio wäre jede Deckung eigenständig zu prüfen. Für die letzten Zahlungen bestehen zwar Anhaltspunkte für selektive Bedienung. Zahlungsunfähigkeit am Zahlungstag, Schuldnervorsatz und Kenntnis auf Empfängerseite sind nach Aktenlage noch nicht hinreichend dargelegt. Der später entstandene Erstattungsanspruch erklärt eine deutliche Verschlechterung im Mai, trägt aber keinen Rückschluss auf einen bereits abgeschlossenen Eintritt im April.

2 Leistungskette und Empfänger

K1 belegt den Antragseingang am 2. Mai 2024 und Eröffnung des Hauptverfahrens am 1. Juli 2024, 12 Uhr. Nexora zahlte am 14. Oktober 2022 um 10.11 Uhr 500.000 EUR Darlehensvaluta an Weserfunken (K2, K3). Die dreiseitige Übernahme wurde um 12.30 Uhr wirksam (B1, K8, 41). Um 12.31 Uhr entrichtete Vellio 500.000 EUR Erwerbspreis an Nexora (B4 und 41). Dies war weder eine Rückzahlung der Schuldnerin noch ein weiterer Masseabfluss. B1 Ziffer 7.2 schließt Rückkauf, Ausfallgarantie und Mindestvergütung aus. In Verbindung mit dem gesonderten Empfängerstamm (B2), den Darlehenskontoauszügen (B3) und der Bestätigung 41 spricht dies für vollständigen Wechsel der Darlehensgeberin. Der historische Namensbestandteil Nexora in der Darlehenskennung und Buchhaltungsbeschriftung ist kein Zahlungsempfängerbeleg.

K4, B3 und der Abgleich 60 identifizieren 18 Zinsraten zu 5.000 EUR und 500.000 EUR Endtilgung. Die Summe beträgt 590.000 EUR. Die drei Zinsraten vom 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 und die Endtilgung vom 15. April ergeben 515.000 EUR. Die zwei Aufträge vom 15. April ergeben 505.000 EUR. Die Beträge sind ineinander enthalten. 51 belegt am 15. April 1.025.900 EUR vor, 1.020.900 EUR nach der Zinsrate und 520.900 EUR nach der Endtilgung. Es gibt keinen Beleg, dass Nexora an späteren Rückflüssen beteiligt war, durch diese von einer Schuld frei wurde oder Vellio für ihre Rechnung einzog. K10 liefert eigenständige Registeridentitäten, keine Beherrschungs- oder Treuhandnachweise. Ein konkreter mittelbarer Vorteil wäre insbesondere durch Abschluss- und Buchungsunterlagen, Risikotragungsabrede, garantierte Rücknahme oder Rückfluss nachzuweisen. Der Hinweis auf die Asterquay Holding SE genügt hierfür nicht.

Die angefragte Direktzahlung von 42.840 EUR an Nordkai wurde abgelehnt. 52 sowie die Nachrichten 61 bis 64 belegen Lieferstopp, Anfrage, fehlenden Auftrag und ausbleibenden Zahlungseingang. Auch die Übergabe von Lagerteilen blieb eine Idee (56). Es liegt insoweit keine vollzogene Deckung vor. Der Haken in einer Gesprächsliste belegt nur die Kontaktaufnahme. Diese Vorgänge dürfen dem Rückgewährbetrag nicht hinzugerechnet werden.

3 Gläubigerbenachteiligung und Deckungsanfechtung

Die 19 Zahlungen aus dem Gesellschaftskonto verminderten das für die übrigen Gläubiger verfügbare Vermögen, wenn und soweit der jeweilige abgeflossene Wert ohne Zahlung der Masse zur Verfügung gestanden hätte (§ 129 InsO). Die Tilgung der Forderung, Altvaluta und Erwerbspreis sind keine unmittelbar zum Zahlungszeitpunkt neu erhaltene gleichwertige Masseleistung. Aus K4 und 51 ergeben sich weder eine insolvenzfeste Sicherheit am konkreten Geldbestand noch ein nachweisbarer gleichwertiger Austausch im Sinne von § 142 InsO. Ob eine Zweckbindung oder die Anfechtung im Einzelfall keine günstigere Befriedigung ermöglicht hätte, ist aus Vertrags- und Kontenbelegen zu prüfen.

Der Dreimonatszeitraum beginnt am 2. Februar 2024. Die Februarrate fällt in den dritten, die Märzrate in den zweiten Monat vor dem Antrag. Die Aprilrate und die Endtilgung liegen im letzten Monat. Für § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO müssten die Aprilzahlungen nach Art, Zeit oder Umfang inkongruent sein. K2 und 41 nennen die vertragliche Endfälligkeit am 15. April. 44, 56 und 57 belegen eine Anfrage zur Verlängerung, keine genehmigte Stundung. Dass der Kreditgeber gewechselt hat, macht Zahlung an den neuen vertraglichen Gläubiger nicht inkongruent. Für die planmäßigen Raten ist der vereinbarte Bankarbeitstagsmechanismus mit den konkreten Valutadaten abzugleichen. Für § 131 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 wäre bei tatsächlicher Inkongruenz der Februar- oder Märzrate zusätzlich Zahlungsunfähigkeit oder Kenntnis der Benachteiligung nötig. Für nach Akte eher kongruente Februar-, März- und Aprilzahlungen ist § 130 Abs. 1 Nr. 1 einschlägig, wenn Zahlungsunfähigkeit und Empfängerkenntnis jeweils bewiesen werden. Für die 15 älteren Zinsraten über zusammen 75.000 EUR reichen die Deckungsfristen nicht.

4 Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit

Die ausgewählten zwölf Rechnungen in K7 und 59 summieren sich am 15. April auf 478.380 EUR. 55 bestätigt aus den Einzelkonten, dass sie am 2. Mai noch offen waren. Dem Guthaben von 520.900 EUR nach den beiden Schlussaufträgen steht am 15. April damit ein rechnerischer Überschuss von 42.520 EUR für diese Auswahl gegenüber. Löhne, Steuern und weitere vertragliche Verpflichtungen fehlen in der Gegenüberstellung. Das Ergebnis ist weder ein Nachweis der Zahlungsfähigkeit noch der Zahlungsunfähigkeit. 42, 43 und 59 sind Abgleichrechnungen mit begrenzten Eingaben, keine vollständige Liquiditätsbilanz. Zahlungsunfähigkeit ist aus Stichtagsbestand, sofort und innerhalb von drei Wochen fälligen Verpflichtungen, verfügbaren Linien und realisierbaren Zuflüssen zu rekonstruieren. Der Schlussbetrag von 505.000 EUR ist im nach der Zahlung gemeldeten Kontostand bereits berücksichtigt.

Die April-Sammelzahlung von 598.600 EUR für die Lose N42 folgt aus dem Avis vom 2. April (53). Die Rücknahme- und Erstattungsvereinbarung mit gleicher Betragszuordnung wurde erst am 2. Mai geschlossen und war an diesem Tag fällig (54). Es ist derselbe Erstattungsvorgang, kein doppelter Rückzahlungsanspruch. Am 2. Mai ergeben die zwölf ausgewählten Rechnungen und die Erstattung 1.076.980 EUR gegenüber 383.000 EUR Bankguthaben, also 693.980 EUR Differenz (K7 Blatt 6, 59). Der Anspruch darf nicht in den April zurückgerechnet werden. Ob früher aus demselben Geschäft eine andere Verbindlichkeit fällig geworden war, bedarf eines eigenen Belegs. Die im April ausstehenden Prüfungen oder möglichen Reklamationen ändern die Fälligkeitslage nicht ohne weiteres. Für eine Zahlungseinstellung am 15. April sprechen überfällige Lieferanten und Lieferstopp. Die mögliche Deckung der belegten Auswahl und fehlende Übersicht über die weiteren Gläubiger erlauben noch keine sichere Feststellung. Für Februar, März und frühere Zinsraten ist der Informationsstand noch schwächer.

5 Schuldnervorsatz und Empfängerwissen

Für § 133 Abs. 1 und 2 liegen alle 19 Deckungsvorgänge innerhalb von vier Jahren. Der wesentliche Anknüpfungspunkt für den Schuldnervorsatz ist die gezielte Freigabe der Darlehenszahlung am 15. April bei Zurückstellung ausgewählter Lieferantenposten (K7, K12, 55 und 56). Die Geschäftsleitung kannte offene Rechnungen, Lieferdruck und das Ausbleiben einer Stundung. Ob sie die spätere Nichtbefriedigung anderer Gläubiger billigend in Kauf nahm, hängt auch von ihr damals bekannten Lohn- und Steuerpflichten, Kundenabnahmen, sicher verfügbaren Finanzierungsmitteln und der realistischen künftigen Gesamtdeckung ab. Für die älteren Raten fehlen handlungsbezogene Indizien. Für den späten Zeitpunkt ist die Kenntnis der Geschäftsleitung von drohendem Ausfall der N42-Zahlung vor dem 2. Mai nicht belegt. Dass die tatsächliche Rückabwicklung die Lücke erst später deutlich vergrößerte, ist ein wesentliches Gegenindiz gegen eine rückblickend aus der Insolvenz abgeleitete Schlussfolgerung.

Für Vellio ist Wendts Gespräch vom 10. April zentral. Ihre damalige Notiz und ihre Auskunft 57 belegen Kenntnis von Problemen bei Materialbeschaffung und Abnahme. Grothe erinnert in 56 Mahnungen mehrerer Lieferanten und möglicherweise einen ungefähren Betrag, benennt aber keine verlässliche wörtliche Angabe. Kröger hat das Gespräch nicht vollständig gehört (55). Eine vollständige OPOS-Liste, die Erstattungsforderung oder die späteren Nachrichten über die Drittzahlung sind Wendt für April nicht nachweislich zugegangen. Fehlender Eintrag eines Betrags in einer nicht wörtlichen Notiz schließt dessen Nennung nicht aus. Selbst eine solche Nennung belegt für sich keine Kenntnis einer nicht schließbaren Lücke oder eines Vorsatzes. Für Nexora zeigt 44 eine Risikorückfrage und Verweisung der Fälligkeitsänderung an Vellio, keine umfassende Kenntnis. Die beiden Gesellschaften und die jeweils zuständigen Personen sind als Wissensadressaten auseinanderzuhalten. Für eine gegenseitige Wissenszurechnung fehlen konkrete Vertretungs- oder Informationsgrundlagen. Die Vermutung nach § 133 Abs. 1 Satz 2 verlangt bei kongruenten Zahlungen Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung. Eine bloße Stundungsanfrage löst keine Vermutung aus § 133 Abs. 3 Satz 2 aus.

6 Gesellschafterfinanzierung und internationales Recht

Eine Beteiligung Nexoras, Vellios oder eines sie beherrschenden Gesellschafters an der Darlehensnehmerin und eine wirtschaftlich zurechenbare Gesellschafterfinanzierung sind nicht belegt. Eine Verbundenheit der beiden Finanzierungsgesellschaften untereinander allein würde hierfür nicht genügen. § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO setzt eine qualifizierte Gesellschafterforderung voraus, Abs. 2 einen eigenen Tatbestand der Gesellschaftersicherheit. Für beides fehlen belastbare Grundlagen. Der Wechsel der Bankposition im Oktober 2022 liegt zudem mehr als ein Jahr vor dem Eröffnungsantrag. Selbst in einem Gesellschafterdarlehensfall wären die gewöhnlichen Zinsen gesondert von Kapital und etwaigem wirtschaftlich gleichgestelltem Finanzierungsentgelt zu prüfen.

Art. 6 Abs. 1 EuInsVO 2015/848 trägt für den insolvenzspezifischen Rückgewähranspruch die internationale Zuständigkeit in Deutschland. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit sind gesondert festzustellen, in der Akte anhand Art. 102c § 6 EGInsO und der Forderungshöhe. Art. 7 Abs. 2 Buchst. m verweist grundsätzlich auf deutsches Insolvenzanfechtungsrecht. Art. 16 verlangt vom Begünstigten kumulativ die Anwendbarkeit des Rechts eines anderen Mitgliedstaats auf die konkrete Handlung und ihre Unangreifbarkeit nach jenem Recht im Einzelfall. Die dokumentierte deutsche Vertragsrechtswahl K2 und B1 spricht gegen eine abweichende vertragliche Anknüpfung. Ein österreichischer Sitz und der Gerichtsstand Wien begründen für sich keine Einwendung nach Art. 16. Sollte ein konkretes österreichisches Statut substantiiert behauptet werden, sind die einschlägigen Normen und die konkrete Unangreifbarkeit gesondert zu prüfen. Die Akte trägt keinen abschließenden Befund zum österreichischen Anfechtungsrecht.

Der EuGH hat in SML Maschinen zu Art. 13 der alten EuInsVO entschieden, dass die Ausnahme gegenüber der Durchsetzung des insolvenzrechtlichen Nachrangs von Gesellschafterdarlehen ausscheidet. Der BGH hat diese Auslegung im Ausgangsverfahren IX ZR 229/23 auf § 135 Abs. 1 Nr. 2

InsO aF angewandt und den Zweck der Nachrangdurchsetzung erläutert (Rn. 24 und 28). Für die Zinszahlungen hat er weitere Feststellungen verlangt und zwischen marktüblichen Zinsen und dem wirtschaftlichen Tilgungsanteil überhöhter Zinsen unterschieden (Rn. 29 und 38).

Für Art. 7 Abs. 2 Buchst. i und m und Art. 16 der Neufassung ist der konkret verfolgte Anspruch zu qualifizieren. Die Akte belegt bisher ein gewöhnliches Fremddarlehen. Der Ausnahmeeinwand bleibt deshalb nach Art. 16 eigenständig zu prüfen. Die 18 Zinszahlungen sind beim geltend gemachten Anspruch jeweils nach den Voraussetzungen der Deckungs- oder Vorsatzanfechtung zu behandeln. Die selbständigen 68.000 EUR Schadensersatz und das Auskunftsbegehren sind nach Rechtsgrund und Gerichtsstand vom Rückgewähranspruch zu trennen. Die Wiener Vertragsklausel ist dabei nach ihrem Anwendungsbereich für den jeweiligen Anspruch zu prüfen.

7 Rechtsfolge, Beweissicherung und Prozessentscheidung

§ 143 InsO erfasst den nachweislich erlangten Vorteil des jeweils richtigen Rückgewährschuldners. Der Betrag ist bei § 130 auf die jeweils bewiesenen Zahlungen im Dreimonatszeitraum beschränkt. Hilfsbetrag und Hauptbetrag dürfen nicht addiert werden. Die Aufforderungen in K5 belegen keine automatische Verjährungshemmung. Bei Entstehung und Kenntnis im Jahr 2024 endet die Regelverjährung ohne Hemmung am 31. Dezember 2027. Ist Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit erst 2026 erlangt, kommt der 31. Dezember 2029 in Betracht. Die Klagezustellung vom 15. September 2026 gegen Nexora hemmt nicht ohne Weiteres einen eigenständigen Anspruch gegen Vellio. Zinsbeginn setzt Verzug oder Rechtshängigkeit gegenüber der jeweiligen Anspruchsgegnerin voraus. Der Aktenstand weist keine Erledigung und keinen Rückfluss aus.

Vor der Entscheidung über eine Klageänderung oder eine separate Inanspruchnahme sind die tatsächlich verwendete Vertragsfassung, Abschlussbuchungen, etwaige Nebenabreden, die an den 19 Zahlungstagen vorhandenen Statusdaten und der Informationszugang bei Vellio und Nexora aufzuklären. Der Entwurf 58 ist ein noch nicht versandtes Nachforderungsverlangen. Die Verwalterin kann den Umfang freiwilliger Mitwirkung konkret anfragen und im Prozess antragsbezogen Beweis führen. § 142 ZPO begründet keine allgemeine vorprozessuale Offenlegungspflicht. Grothe, Kröger und Wendt sind auf eigene Wahrnehmung und die konkret in 55 bis 57 benannten Daten zu vernehmen. Die Aktenbelege stützen derzeit die Verteidigung gegen eine Verurteilung Nexoras aus Rückgewähr stärker als den Klagevortrag. Die materielle Empfängerfrage ist von den prozessualen Zuständigkeitsrügen zu trennen.

8 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, insbesondere §§ 17, 39, 129 bis 131, 133, 135, 139, 140, 142, 143 und 146. Verordnung (EU) 2015/848 im Amtsblatt, insbesondere Art. 6, 7, 16 und 84. EuGH, Urteil vom 19. März 2026 – C-43/25, ECLI:EU:C:2026:220, Rn. 27 bis 38. Amtlicher Volltext. BGH, Urteil vom 17. September 2026 – IX ZR 229/23, ECLI:DE:BGH:2026:170926UIXZR229.23.0, Rn. 24, 28, 29 und 38. Amtlicher Volltext als XML im ZIP-Archiv. BGH, Urteil vom 18. April 2024 – IX ZR 239/22, WM 2024, 900, Rn. 18 bis 27. Amtlicher Volltext.